

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE MAYAGUEZ

WILSON BETANCOURT FIGUEROA Y OTROS	CIVIL NÚM.: MZ2025CV01341
DEMANDANTES	SOBRE:
VS.	PROCEDIMIENTOS ESPECIALES.
PEDRO JUAN CRUZ ROSADO Y OTROS	INJUNCTION ESTATUTARIO
DEMANDADOS	(CONSTRUCCIÓN ILEGAL; ART. 14.1 LEY 161 DE 1 DE DICIEMBRE DE 2009)

MOCIÓN SOLICITADO ANOTACIÓN DE REBELDÍA Y SEÑALAMIENTO DE VISTA DE INJUNCTION

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECEN las partes demandantes de epígrafe, por conducto de su representación legal que suscribe y muy respetuosamente **EXPONEN, ALEGAN Y SOLICITAN:**

- 1) En el presente caso todas las partes codemandadas han sido debidamente emplazadas
- 2) Los codemandados Frank William Cruz Rosado y Oscar Manuel Cruz Rosado fueron emplazados mediante publicación de edicto del 25 de septiembre de 2025. (Véase entrada #32 del SUMAC)
- 3) La Regla 45.1 de Procedimiento Civil provee para que se le anote la rebeldía a una parte contra la cual se haya solicitado una sentencia que conceda un remedio y que **haya dejado de presentar alegaciones o de defenderse de otra forma.**
- 4) Los codemandados que se detallan a continuacion **no han comparecido al pleito, ni han presentado alegaciones** en forma alguna:
 - a. EDGARDO CRUZ ROSADO,
 - b. FRANK WILLIAM CRUZ ROSADO,
 - c. ALMA NEREIDA CRUZ ROSADO,
 - d. FELIZ ALVARO CRUZ ROSADO
 - e. OSCAR MANUEL CRUZ ROSADO

5) Conforme a lo dispuesto por la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, cuando una parte no contesta la demanda o no se defiende como las leyes y las reglas estipulan, el Tribunal podrá anotarle la rebeldía por iniciativa propia o por solicitud de parte. Banco Popular v. Andino Solis, 192 DPR 172, 179 (2015); Correa v. Marcano, 139 DPR 856, 861 (1996); Imp. Vilca, Inc. v. Hogares Crea, Inc., 118 DPR 679 (1987). Véase, R. Hernández Colón, *Práctica Jurídica de Puerto Rico*. Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, LexisNexis, 2017, pág. 327; J.A. Cuevas Segarra, *Tratado de Derecho Procesal Civil*, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011, T. IV, pág. 1338. **El propósito de la anotación de rebeldía es disuadir a aquellos que recurran a la dilación de los procedimientos como una estrategia de litigación.** Rivera Figueroa v. Joe's European Shop, 183 DPR 580, 587 (2011); Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR 653, 671 (2005). Véase, Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1339. Ésta “opera como remedio coercitivo contra una parte adversaria a la cual, habiéndosele concedido la oportunidad de refutar la reclamación, por su pasividad o temeridad opta por no defenderse”. Álamo v. Supermercado Grande, 158 DPR 93, 101 (2002). Véase, Continental Ins. v. Isleta Marina, 106 DPR 809, 815 (1978); Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1338. Véase además: González Pagán vs. Moret Guevara, 2019 T.S.P.R. 136.

6) En vista de lo anterior, muy respetuosamente solicitamos se anote la rebeldía a las partes co-demandadas: EDGARDO CRUZ ROSADO, FRANK WILLIAM CRUZ ROSADO, ALMA NEREIDA CRUZ ROSADO, FELIZ ALVARO CRUZ ROSADO, OSCAR MANUEL CRUZ ROSADO y se continúen los procedimientos del caso de autos, con cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.

POR TODO LO CUAL, respetuosamente se solicita se le anote la rebeldía a la parte co-demandadas antes mencionadaa, y se continúen los procedimientos correspondientes en el caso de autos, con cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Mayagüez, Puerto Rico a través del sistema SUMAC.

f/ LCDO. JUAN CARLOS TORO SEPÚLVEDA

Núm. RUA: 16,501

P.O. Box 6246

Mayagüez, PR 00681

Teléfono: (787)528-6450

E-mail: juancarlos_toro@yahoo.com